Опись доказательств по дефекту: спорная зона

Прочитайте до того, как заполнять

Рабочая карточка спорной зоны: внесите сведения по договору, претензии, фактическому состоянию участка и документам. Каждое обстоятельство подтвердите приложением.

Объект	{{ОБЪЕКТ}}	
Договор	{{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}}	
Стороны	{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}, {{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}, {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}	*по применимости*
Спорная зона	{{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}}	*помещение, оси, отметки, конструкция*
Что заявлено	{{ОПИСАНИЕ_ДЕФЕКТА_ИЗ_ПРЕТЕНЗИИ}}	*дословно из письма оппонента*
Дата сдачи участка	{{ДАТА_СДАЧИ_УЧАСТКА}}	
Дата обнаружения дефекта	{{ДАТА_ОБНАРУЖЕНИЯ_ДЕФЕКТА}}	*как названа оппонентом, а не ваша оценка*
Реквизиты претензии или акта	{{НОМЕР_ПРЕТЕНЗИИ}} от {{ДАТА_ПРЕТЕНЗИИ}}, получена {{ДАТА_ПОЛУЧЕНИЯ_ПРЕТЕНЗИИ}}	
Чужое заключение представлено	да / нет	*при «да» — {{РЕКВИЗИТЫ_ЗАКЛЮЧЕНИЯ}}, {{КЕМ_СОСТАВЛЕНО_ЗАКЛЮЧЕНИЕ}}*
Ведущий вид работ		*выбор из справочника листа «Виды»: определяет, какой блок обязательного минимума применяется*
Порог ожидания ответа на запрос, дней		*{{ПОРОГ_ОЖИДАНИЯ_ОТВЕТА_ДНЕЙ}} — число дней, после которого запрос без ответа подсвечивается жёлтым.*

Паспорт зоны заполняется один раз и подставляется в остальные листы. Файл ведётся по одной спорной зоне: на вторую зону возьмите вторую копию файла — сводка по двум зонам в одном файле смешала бы дыры разных споров. Вычисляемых значений на этом листе нет, все поля вводятся; строки не вставляйте и не удаляйте: ведущий вид работ и порог ожидания ответа адресуются с других листов по номеру строки.

Опись доказательств по дефекту

Жёлтые колонки заполняете вы, по одной строке на документ. Колонки «№» и «Состояние» считаются сами. Заполняется по одной спорной зоне — той, что описана на листе «Спорная зона».

Прочитайте до того, как заполнять

Порядок заполнения: внесите документы, относящиеся к спорной зоне, укажите их наличие, доказательственное значение и факт передачи эксперту.

№	Вид документа	Наименование и реквизиты	К чему относится	Дата документа	Кем подписан	Наличие	Где находится	Что подтверждает	Обязателен для причины	Передан оппоненту	Дата передачи оппоненту	След передачи	Передан эксперту или в дело	Дата передачи эксперту	Запрошен у другой стороны	Дата запроса	Получен по запросу	Что ещё относится к этому обстоятельству	Примечание	Состояние

Правила статусов и пояснения — в книге под таблицей

Красная строка — обязательный документ отсутствует и не запрошен либо документ передан оппоненту или эксперту без следа передачи. Жёлтая — запрос направлен, ответа нет дольше порога, заданного на листе «Спорная зона». Передача без описи вложения, ЭДО или письма следа не оставляет: «передал без следа» = «не передал».

Обязательный минимум по ведущему виду работ

Что эксперт спрашивает по каждому виду работ и есть ли это у вас. Строки заданы в файле, наличие считается по листу «Опись». Строка по невыбранному виду работ даёт «не применяется» и в счётчик

Вид работ	Документ	Зачем нужен	Строк в описи	Из них в наличии	Вывод
общий	договор и приложения	предмет, объём и границы ваших обязательств по зоне	0	0	дыра: документа нет
общий	проектная и рабочая документация	с чем эксперт сравнивает фактическое состояние	0	0	дыра: документа нет
общий	акт передачи фронта работ	состояние зоны и оснований на момент начала ваших работ	0	0	дыра: документа нет
общий	акт разграничения ответственности	кто отвечает за смежные конструкции и системы	0	0	дыра: документа нет
общий	акт освидетельствования скрытых работ	что скрыто последующими работами и в каком виде принято	0	0	дыра: документа нет
общий	исполнительная схема	фактическое положение конструкций и отклонения	0	0	дыра: документа нет
общий	общий журнал работ	последовательность и даты работ, условия производства	0	0	дыра: документа нет
общий	паспорт, сертификат, протокол испытаний	какие материалы применены и их характеристики	0	0	дыра: документа нет
общий	акт допуска смежной организации	кто и когда работал в зоне после вас	0	0	дыра: документа нет
общий	фотофиксация	состояние зоны на дату сдачи и на дату обнаружения дефекта	0	0	дыра: документа нет
общий	акт осмотра или дефектный акт	как дефект зафиксирован и кем	0	0	дыра: документа нет
общий	претензия и ответ на неё	что заявлено оппонентом и что вы ответили в срок	0	0	дыра: документа нет
общий	переписка	ход спора, вызовы на осмотр, запросы документов	0	0	дыра: документа нет
общий	инструкция по эксплуатации с отметкой о передаче	передан ли режим эксплуатации и кому	0	0	дыра: документа нет
бетон и монолит	специальный журнал работ	журнал бетонных работ: даты, захватки, условия выдерживания	0	0	не применяется
бетон и монолит	паспорт, сертификат, протокол испытаний	протоколы испытаний контрольных образцов и документы о смеси	0	0	не применяется
бетон и монолит	журнал входного контроля	приёмка смеси и арматуры, режим выдерживания	0	0	не применяется
кладка	специальный журнал работ	журнал работ по кладке: захватки, армирование, перевязка	0	0	не применяется
кладка	журнал входного контроля	изделия и раствор: вид, марка, прочность	0	0	не применяется
отделка	акт приёмки выполненных работ	акты приёмки оснований под отделку	0	0	не применяется
отделка	журнал входного контроля	влажность и температурный режим помещений на момент работ	0	0	не применяется
отделка	паспорт, сертификат, протокол испытаний	материал и область его применения по данным изготовителя	0	0	не применяется
кровля и гидроизоляция	акт освидетельствования скрытых работ	освидетельствование по слоям кровельного пирога	0	0	не применяется
кровля и гидроизоляция	исполнительная схема	схема уклонов и водоотвода	0	0	не применяется
кровля и гидроизоляция	акт допуска смежной организации	последующие проходки и установка оборудования на кровле	0	0	не применяется
инженерные системы	паспорт, сертификат, протокол испытаний	акты испытаний и промывки, паспорта оборудования	0	0	не применяется
инженерные системы	специальный журнал работ	протоколы пусконаладки и монтажные записи	0	0	не применяется
инженерные системы	журнал эксплуатационного обслуживания	регламентное обслуживание после передачи системы	0	0	не применяется
иное	заключение или акт обследования	чужое заключение и перечень исходных данных его составителя	0	0	не применяется

Перечень типовой. Состав документов по вашему объекту определяется договором и требованиями, действующими на дату заполнения; сверяете вы. «Дыра: документа нет» означает, что в описи нет ни одной строки этого вида документа в наличии, — а не то, что документа не существует: заведите строку или направьте запрос другой стороне.

Сводка: недостающие доказательства

Считается по листам «Опись» и «Обязательный минимум». Вводимое поле одно — порог ожидания ответа, и он живёт на листе «Спорная зона».

Всего строк в описи	0	*Объём собранного*
Обязательных для причины	0	*Строки, отмеченные «обязателен для причины»*
Дыр: обязательных и отсутствующих	0	*Целевое значение — ноль*
Из них запрос не направлен	0	*То, что можно закрыть сегодня письмом*
Запрошено и не получено	0	*Ждёте ответа другой стороны; после порога строки желтеют*
Передано без следа	0	*«Передал без следа» = «не передал»*
Обязательных, не переданных эксперту	0	*Документ есть, но к эксперту не попал*
Доля обязательных, обеспеченных документом		*Пусто, пока обязательных строк нет*
Первая дыра	дыр нет	*С чего начинать*
Блоков минимума не закрыто	14	*По выбранному ведущему виду работ*

НЕТ ДАННЫХ: заполните опись и обязательный минимум

Опись показывает состояние доказательств, а не перспективу спора: утверждений об исходе здесь нет и быть не должно. Ненулевое число дыр — это перечень дел на сегодня, а не оценка ваших шансов.

Справочники

Вид документа
договор и приложения
проектная и рабочая документация
акт передачи фронта работ
акт разграничения ответственности
акт освидетельствования скрытых работ
исполнительная схема
общий журнал работ
специальный журнал работ
журнал входного контроля
паспорт, сертификат, протокол испытаний
акт допуска смежной организации
акт приёмки выполненных работ
фотофиксация
акт осмотра или дефектный акт
претензия и ответ на неё
переписка
инструкция по эксплуатации с отметкой о передаче
журнал эксплуатационного обслуживания
заключение или акт обследования
иное

Наличие
оригинал
копия
скан
нет

Ведущий вид работ
бетон и монолит
кладка
отделка
кровля и гидроизоляция
инженерные системы
иное

Что подтверждает
объём и факт выполнения
качество и соответствие
граница ответственности
состояние на дату сдачи
доступ третьих лиц
условия эксплуатации
момент обнаружения
переписка о споре

Перечень типовой. Состав документов по вашему объекту определяется договором и требованиями, действующими на дату заполнения; сверяете вы. Что не легло в справочник, вносите как «иное» с пояснением в колонке «Наименование и реквизиты».

Пример: как выглядят заполненные строки

Здесь показан формат ввода, а не ваш случай. Наименования, номера и даты вымышленные. Ничего отсюда не переносите в свой файл и тем более в документы.

Лист «Опись»

№	Вид документа	Наименование и реквизиты	К чему относится	Дата документа	Кем подписан	Наличие	Где находится	Что подтверждает	Обязателен для причины	Передан оппоненту	Дата передачи оппоненту	След передачи	Передан эксперту или в дело	Дата передачи эксперту	Запрошен у другой стороны	Дата запроса	Получен по запросу	Что ещё относится к этому обстоятельству	Примечание	Состояние
1	акт освидетельствования скрытых работ	АОСР № 12 от 14.04.2026, армирование плиты	оси 3–5, отм. +3,300	14.04.2026	подрядчик, генподрядчик, технадзор	оригинал	папка «Исполнилка», кабинет ПТО	качество и соответствие	да	да	20.05.2026	опись вложения, письмо № 88	да	02.06.2026	нет			фото армирования от 13.04.2026, запись в общем журнале		*в порядке*
2	журнал входного контроля	журнал за апрель 2026 (том 2)	зона в целом	30.04.2026	подрядчик	нет	не найден, запрашивается у прораба	качество и соответствие	да	нет			нет		нет				искать в архиве участка	*дыра: обязательного документа нет, запрос не направлен*
3	акт допуска смежной организации	акт допуска от 12.05.2026 (у генподрядчика)	оси 3–5, помещение 204	12.05.2026	генподрядчик, смежник	нет	у генподрядчика	доступ третьих лиц	да	нет			нет		да	18.06.2026	нет	переписка о работах смежника в зоне	запрос письмом № 104	*запрошен, не получен*
4	фотофиксация	съёмка зоны на дату сдачи участка	оси 3–5, отм. +3,300	25.04.2026	подрядчик	скан	облако, папка «Сдача участка»	состояние на дату сдачи	нет	да			нет		нет			акт передачи фронта работ	передавали в мессенджере	*передан без следа*

Колонки «№» и «Состояние» в рабочем листе считаются сами — здесь они показаны, чтобы было видно, какой ввод какой вердикт даёт. Вторая строка в рабочем листе была бы красной (обязательный документ отсутствует и не запрошен), четвёртая — тоже красной (передан без следа), третья при заполненном пороге со временем станет жёлтой (запрошен, ответа нет дольше порога).

Лист «Сводка» при таком заполнении

Всего	4
Обяз	3
Дыр:	2
Из ни	1
Перв	журнал за апрель 2026 (том 2)

Ненулевое число дыр — это перечень дел на сегодня, а не оценка ваших шансов в споре: два документа надо найти или запросить у другой стороны до того, как готовятся вопросы эксперту.